

1507173-30.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1507173-30.2022.8.26.0228 - Controle 2022/000407

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ RENATO DE CASTRO SOUZA

Vítima:

ANDRÉIA DE TOLEDO

Data da Audiência:

01/06/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 01 de junho de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, por videoconferência, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). LETICIA STUGINSKI STOFFA; o réu LUIZ RENATO DE CASTRO SOUZA, e seu Defensor, Dr. LUIS FERNANDO VILAS BOAS BONACHELA, Defensor Público.

Iniciados os trabalhos, foram colocados para reconhecimento, nesta ordem, 01) Preso por outro processo, 02) Réu LUIZ e 03) Preso por outro processo. Em seguida, foram ouvidos a vítima Andréia e o policial militar José Roberto. Ao final, o réu foi interrogado.

Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva do policial Hugo, hoje presente.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, com reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência específica do réu, fixação da

pena-base acima do mínimo legal, agravante pela reincidência fixada em 1/3, reconhecimento da atenuante da confissão, mas sem compensação com a reincidência e regime fechado para cumprimento da pena, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da agravante pela reincidência com a atenuante da confissão, regime menos gravoso, recurso em liberdade e justiça gratuita, a qual foi gravada.

A seguir, pela MMª. Juíza foi dito: Homologo a desistência.

VISTOS.

LUIZ RENATO DE CASTRO SOUZA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 23 de março de 2022, por volta de 15h:30min, na rua Jaceguai, n. 25, Liberdade, São Paulo/SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular, marca Motorola, modelo G10, avaliado em R\$1.000,00 (mil reais), e uma bolsa contendo pertences pessoais, em prejuízo de Andréia de Toledo.

A denúncia foi recebida em 11/04/2022 (fls. 95), o réu foi regularmente citado (fls. 100) e ofereceu defesa prévia (fls. 104).

Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima Andréia e o policial militar José Roberto. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela aplicação da pena-base no mínimo legal, formulando demais pedidos quanto a aplicação da pena.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, a vítima Andréia declarou que hoje reconhece o número 02, réu LUIZ RENATO, como autor do roubo. Parou no farol, foi abordada pelo acusado, que pediu para abaixar o vidro, a depoente entregou o celular. O acusado pediu sua bolsa, ameaçou dar um tiro se a depoente demorasse, e a bolsa foi entregue. O acusado se evadiu, a depoente acionou uma viatura que passava pelo local. O réu jogou sua bolsa pelo pontilhão e foi abordado pelos policiais. A depoente recuperou seus pertences.

O policial José Roberto relatou que realizavam patrulhamento, quando visualizaram o acusado abordando um veículo com um armamento nas mãos. Antes da abordagem, o acusado jogou os pertencentes da vítima da ponte. Constataram que se tratava de um simulacro de arma de fogo. A vítima reconheceu o acusado como autor do roubo.

Ao ser interrogado, o réu LUIZ RENATO confessou a prática do roubo, afirmando que se arrepende do que fez, principalmente pela vítima ser bombeira. Utilizou o simulacro de arma de fogo e ameaçou dar um tiro na vítima. Jogou os pertences da vítima por medo de tomar um tiro. Passava por dificuldades financeiras, sua mulher estava grávida, mas tem ciência que nada justifica o cometimento do crime.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque a vítima reconheceu o réu LUIZ RENATO como autor do roubo, afirmando que estava parada com seu veículo, quando foi abordada pelo acusado, que portando uma arma de fogo, posteriormente identificada como sendo um simulacro, exigiu seu aparelho celular e bolsa, se evadindo do local. Da mesma forma, o policial militar José Roberto confirmou que avistaram o réu subtraindo os pertences da vítima e se evadindo correndo do local, realizaram perseguição, o acusado arremessou os pertences pelo pontilhão e logo após foi abordado, com o simulacro de arma de fogo em sua posse.

Ressalto que a vítima e testemunha, ambos policiais militares, não tinham inimidade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em

harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]” (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

Por fim, o réu confessou a prática do delito, afirmando que o fez porque passava por dificuldades financeiras, o que em nada justifica o cometimento de crimes.

Portanto, diante das provas produzidas, procede a denúncia.

Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes ostentados pelo réu, estabeleço a pena-base 1/6 (um sexto), acima do mínimo legal, o que corresponde a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência é compensada pela confissão espontânea do réu.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena a serem consideradas.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno as penas definitivas.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelos réus, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “a”, combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é reincidente, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento das penas.

Como não preenche os requisitos do artigo 44, inciso I do Código penal, visto que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal, visto que está sendo condenado à pena superior a 04 (quatro) anos e possui condenação por outro crime com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não voltaria a praticar delitos, pois, mesmo após cumprir pena, voltou a transgredir. Recomende-se na prisão.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu LUIZ RENATO DE CASTRO SOUZA a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal. Publicada em audiência.

Pelo Ministério Público e Defesa foi dito que se manifestariam sobre recurso dentro do prazo legal, dando-se vistas.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.